

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7121/2539

นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร
นาง จีรณี กอวัฒนา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75, มาตรา 900, มาตรา 901, มาตรา 1144

จำเลยที่1และที่2เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คของบริษัท. ได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาทซึ่งเป็นของบริษัทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ของบริษัทและของจำเลยที่1แต่จำเลยที่1และที่2มิได้ประทับตราของบริษัทด้วยจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่1และที่2ไม่ได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คโดยระบุว่ากระทำการแทนบริษัทดังกล่าวดังนั้นจำเลยที่1และที่2จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้ตามที่ปรากฏในเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา900,901

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารไทยท努 จำกัดจำนวน 3 ฉบับ เช็คทั้ง 3 ฉบับ มีจำเลยทั้งสองร่วมกันลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน6,136,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินตามเช็คแต่ละฉบับ นับแต่วันที่ถึงกำหนดสั่งจ่ายจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทอินโฟเทค ชิสเต็ม จำกัด บริษัทอินโฟเทคชิสเต็ม จำกัดได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารไทยทนุ จำกัดในนามนิติบุคคล โดยมีเงื่อนไขว่าในการส่งจ่ายเช็คเบิกเงินจากบัญชีจำเลยทั้งสองต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้ส่งจ่าย และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่เช็คพิพาททั้ง 3 ฉบับ ไม่มีตราสำคัญของบริษัท เช็คพิพาททั้ง 3 ฉบับดังกล่าว จำเลยที่ 2 ได้ลงชื่อส่งจ่ายในฐานะตัวแทนหรือในนามของบริษัทอินโฟเทคชิสเต็ม จำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลและกระทำภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลย ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1และที่ 2 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.3 และจ.4 ซึ่งเป็นเช็คในบัญชีกระแสรายวันของบริษัทอินโฟเทคชิสเต็มจำกัด แม้ไม่ได้ประทับตราของบริษัทก็ยังคงถือว่าจำเลยที่ 1และที่ 2 กระทำในฐานะเป็นผู้แทนของบริษัทดังกล่าว จำเลยที่ 1และที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1ได้รับเงินที่กู้จากโจทก์เป็นเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.5 ถึง จ.8 โดยระบุชื่อผู้รับเงินตามเช็คว่า บริษัทอินโฟเทคชิสเต็ม จำกัดและจำเลยที่ 1 เชื่อได้ว่าบริษัทอินโฟเทคชิสเต็ม จำกัด และจำเลยที่ 1 ได้รับเงินที่กู้จากโจทก์ไปตามเช็คทั้งสี่ฉบับแล้วจำเลยที่ 2 ก็เบิกความรับว่า เช็คตามเอกสารหมายเลข จ.3 และ จ.4เป็นเช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยแก่โจทก์

ดังนั้นแม้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะเป็นผู้มีอำนาจส่งจ่ายเช็คของบริษัทอินโฟเทคซิสเต็ม จำกัด ได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทซึ่งเป็นของบริษัทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ของ บริษัทและของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้ประทับตราของบริษัทด้วย จึง ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทในฐานะผู้แทนบริษัท ดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกาส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อส่ง จ่ายเช็คพิพาทในฐานะตัวแทนของบริษัทอินโฟเทคซิสเต็ม จำกัดนั้น ก็ไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คโดยระบุว่าการกระทำแทนบริษัทดัง กล่าว ดังนั้นจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบตามเนื้อความที่ปรากฏในเช็ค เอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 900, 901

พิพากษายืน

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-บุญธรรม อยู่พุก-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ